減免刑罰事由

- 減免刑罰事由指行為人符合特定法律條件，得減輕或免除刑事責任。
- 主要包括：自首（刑法§62）、中止未遂（§27）、防衛過當（§23但）、避難過當（§24但）、精神障礙減輕責任（§19Ⅱ）、犯罪情狀顯可憫恕（§59）等。
- 常見減輕為二分之一，無期徒刑減為20年以下15年以上有期徒刑。

陰謀

- 陰謀一定是指什麼呢?兩個以上的人共同謀議
- 有罰陰謀的,只有國家存在的那種犯罪,內亂外患那一種,那個才有罰。

預備

- 實質預備犯
    - 條文本身沒有出現預備兩個字，可是其實它的本質就是另外一條罪的預備行為，這一種立法模式我們叫做實質預備犯。
    - 187,199
- 內外放火殺強人+飛機

陳介中讀刑法三大困擾問題

- 客觀歸責
- 容許構成要件錯誤
- 著手理論(覺得好抽象)

惡視力 by蔡聖偉 ,月旦知識庫, 要錢

普通未遂

- 四大要件
    - 故意
    - 著手
    - 不遂
    - 明文

不能未遂三說

- 客觀危險說
    - 從事後的角度去看，事後來看，如果自始無法既遂，這個叫絕對不能，所以它是無危險。
    - 如果這個行為無法既遂，並不是自始的，而是當下的偶然因素，這個是有危險。
- 具體危險說 (新客觀說)
- 重大無知說